

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5285/2537

นาย ปรีชา พืชเนาวรัตน์
นาง อา รี สอน เย็น

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 138, มาตรา 243 (1), มาตรา 247

คู่ความทำกัน 2 ประการ แต่หนังสือของศาลชั้นต้นคงขอให้ผู้เชี่ยวชาญทำการ
ตรวจพิสูจน์ปัญหาประการแรกว่า ตัวเลข 2 ได้เขียนขึ้นในคราวเดียวกัน หรือเขียน
เติมขึ้นในภายหลังเท่านั้นปัญหาประการที่สองที่ว่าตัวเลข 2 เขียนด้วยหมึกจาก
ปากกาคนละด้ามกันหรือไม่ ศาลชั้นต้นไม่ได้ขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ จึงยังไม่
เป็นไปตามคำทำที่จะถือว่าโจทก์แพ้คดีได้ กรณีเป็นเรื่องศาลชั้นต้นมิได้ดำเนินการให้
เป็นไปตามคำทำของคู่ความให้ครบถ้วนเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิด
ระเบียบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยชำระต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยรวม 31,888.76
บาท และชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงินกู้นับถัดจากวันฟ้องจนกว่า
จะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้กู้และรับเงินไปจากโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น คู่ความตกลงทำกันให้ผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจพิสูจน์ใบรับชำระหนี้ในช่องตัวเลขจำนวนเงิน 25,000 บาท ว่าตัวเลข 2 ได้เขียนขึ้นในคราวเดียวกันหรือเพิ่มเติมขึ้นในภายหลังหากผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์แล้วรายงานว่าการข้อความตัวเลขดังกล่าวได้เขียนขึ้นคนละคราวหรือเขียนด้วยหมึกจากปากกาคนละด้ามกัน ถือว่าจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงตามฟ้องโจทก์ จำเลยยอมแพ้ แต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญตรวจแล้วรายงานว่าการเขียนขึ้นในคราวเดียวกัน หรือผู้เชี่ยวชาญรายงานว่าการข้อความตัวเลขดังกล่าวได้เขียนขึ้นด้วยเหตุผลใด ๆ ถือว่าโจทก์ยอมรับข้อเท็จจริงตามคำให้การโจทก์ยอมแพ้ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ดำเนินการไปตามคำทำต่อมากองพิสูจน์หลักฐานแจ้งมาว่าการตรวจพิสูจน์อายุของหมึกนั้น ในขณะนี้ยังไม่มีกรรมวิธีในการตรวจพิสูจน์เกี่ยวกับระยะเวลาของการเขียน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่กองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจมีหนังสือแจ้งมาดังกล่าวนั้นเท่ากับผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจรายงานว่า ไม่อาจตรวจพิสูจน์ได้สมตามคำทำแล้ว โจทก์จึงต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีตามที่ทำกันพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาว่ากองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจได้ตรวจพิสูจน์ตามคำทำของคู่ความแล้วหรือไม่ เห็นว่า คำทำของคู่ความตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น เกี่ยวกับตัวเลขจำนวนเงิน 25,000 บาท ว่าตัวเลข 2 ได้เขียนขึ้นในคราวเดียวกันหรือเพิ่มเติมขึ้นในภายหลังนั้น คู่ความทำกัน 2 ประการ

ประการแรกหากผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์แล้วรายงานว่าข้อความตัวเลขเขียนขึ้น
คนละคราว หรือประการที่สองผู้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์แล้วรายงานว่าเขียนด้วยหมึก
จากปากกาคนละด้ามกัน ถือว่าจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงตามฟ้องโจทก์จำเลยยอมแพ้
แต่ถ้าผู้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแล้วรายงานว่าเขียนขึ้นในคราวเดียวกัน หรือผู้เชี่ยวชาญ
รายงานว่าไม่อาจตรวจพิสูจน์ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ถือว่าโจทก์ยอมรับข้อเท็จจริง
ตามคำให้การ โจทก์ยอมแพ้ แต่หนังสือของศาลชั้นต้นคงขอให้ผู้เชี่ยวชาญทำการ
ตรวจพิสูจน์ว่า ตัวเลข 2 ได้เขียนขึ้นในคราวเดียวกันหรือเขียนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
เท่านั้น ปัญหาประการที่สองที่ว่าตัวเลข 2 เขียนด้วยหมึกจากปากกาคนละด้ามกัน
หรือไม่ศาลชั้นต้นไม่ได้ขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์และผู้เชี่ยวชาญก็ยังไม่ได้อตอบ
มา จึงยังไม่เป็นไปตามคำทำที่จะถือว่าโจทก์แพ้คดีได้ กรณีเป็นเรื่องศาลชั้นต้นมิได้
ดำเนินการให้เป็นไปตามคำทำของคู่ความให้ครบถ้วน เป็นการดำเนินกระบวนการ
พิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ฎีกา
โจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้ศาลชั้นต้น
ดำเนินการขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ตามคำทำในข้อที่ว่า ตัวเลขจำนวนเงิน
25,000 บาท ในใบรับชำระหนี้ บรรทัดที่ 4 ตัวเลข 2 เขียนด้วยหมึกจากปากกา
คนละด้ามกับตัวเลข 5,000หรือไม่ แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมพงษ์ สนิธิเณร-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ